گزارش تحلیل ریسک های قرارداد			
تهیه کننده گزارش	محسن اشکبوس	تاریخ	۱۴۰۴/۰۹/۰۸
سمت	مدیریت مستقل فناوری اطلاعات	سامانه	قرارداد سامانه مکانمند مدیریت یکپارچه شهرداری شهرآوا

تحلیل ریسک‌های فناوری اطلاعات

این گزارش به شناسایی و تحلیل ریسک‌های فناوری اطلاعات در قرارداد همکاری مشترک بین شرکت فناوا سیستم و مکان آشنا می‌پردازد. با توجه به ماهیت فناورانه این همکاری، شناسایی این ریسک‌ها برای حفاظت از منافع طرف فناوا سیستم ضروری است.

ردهبندی ریسک	سطح ریسک	منبع در قرارداد	شرح ریسک	پیامد برای فناوا سیستم	راهکارهای کاهش ریسک
صحت سوابق فنی طرف مکان آشنا	بحرانی	ماده ۱۱ (بند ۴)	اقرار مکان آشنا به مالکیت بدون ارائه مدارک اثباتکننده	مسئولیت مشترک در نقض کپی‌رایت و دعاوی قضایی	**۱ .ارائه گواهی ثبت نرم‌افزار از مکان آشنا** **۲ .اخذ تعهد کتبی مبنی بر جبران خسارات** **۳.ممیزی فنی قبل از انتقال دارایی‌ها**
امنیت سایبری و حریم خصوصی	بالا	ماده ۱۱ (بند ۱۰)، پیوست یک	انتقال داده‌های کاربران بدون تضمین امنیت و رعایت قوانین حفاظت داده	جریمه‌های قانونی، از دست رفتن اعتماد عمومی	**۱ .تدوین چارچوب امنیتی الزام‌آور** **۲ .اجرای ارزیابی دوره ای امنیتی** **۳ .بیمه مسئولیت سایبری**
کنترل فنی و نظارت	بالا	ماده ۹، پیوست دو (بند ۱۵)	مسئولیت کامل فنی با مکان آشنا و نظارت محدود فناوا سیستم	تولید محصول با کیفیت پایین، هزینه‌هایredesign	**۱ .**تشکیل کمیته فنی با ترکیب اعضای منتخب و برخورداری از حق رأی برابر **در تمامی تصمیمات، به‌منظور تضمین عدالت و جلوگیری از سلطه یک‌جانبه.** **۲ .**تدوین و تصویب معیارهای الزامی پذیرش فنی **(Obligatory Technical Acceptance Criteria)شامل استانداردها، الزامات کیفی، و شاخص‌های عملکردی که رعایت آن‌ها برای تمامی پروژه‌ها و سامانه‌ها ضروری است.** **۳ .**اعطای حق وتو در تصمیمات فنی کلیدی **به کمیته فنی، به‌منظور صیانت از کیفیت، امنیت و انطباق با استانداردهای بین‌المللی و جلوگیری از تصویب تصمیمات مغایر با اصول بنیادین.**

	گزارش تحلیل ریسک های قرارداد		
	تهیه کننده گزارش	محسن اشکبوس	تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
	سمت	مدیریت مستقل فناوری اطلاعات	سامانه قرارداد سامانه مکانمند مدیریت یکپارچه شهرداری شهرآوا

ردهبندی ریسک	سطح ریسک	منبع در قرارداد	شرح ریسک	پیامد برای فناوا سیستم	راهکارهای کاهش ریسک
افشای اطلاعات محرمانه	●بالا	ماده ۱۱ (بند ۸ و ۹)	انتقال دانش فنی قبل از تشکیل شرکت و تعهد عدم استفاده	دسترسی به اطلاعاتی که قابل استفاده نیست و ریسک افشا	**۱ .تأخیر در انتقال تا پس از ثبت شرکت** **۲ .انعقاد NDA جداگانه با ضمانت اجرای قوی**
قابلیت همکاری و یکپارچگی	● متوسط	ماده ۳، ماده ۴	توسعه بر بستر نامشخص سامانه موجود مکان آشنا	عدم انطباق با نیازمندیهای فنی و هزینه یکپارچهسازی	**۱ .تدوین سند معماری سامانه قبل از اجرا** **۲ .تعیین استانداردهای فنی اجباری** **۳ .تست یکپارچگی در مراحل مختلف**
مهارتهای نیروی انسانی	●متوسط	ماده ۱۱ (بند ۵)	الزام به قرارداد منع رقابت ۱۰ ساله برای نیروها	مشکل در جذب و حفظ استعدادهای فنی	**۱ .کاهش مدت به ۳-۲ سال برای پست های غیر کلیدی** **۲ .محدودسازی به نقشهای کلیدی (برای الزامات ۱۰ ساله)** **۳ .پیشبینی جبران مالی مناسب**

تحلیل تفصیلی ریسکهای کلیدی

۱. ریسک صحت سوابق فنی

- **شرح :** عدم ارائه مدارک اثبات مالکیت سامانه پایه توسط مکان آشنا میتواند منجر به تعلیق کامل پروژه شود.
- **راهکار پیشنهادی :**
  - تعلیق قرارداد تا زمان ارائه گواهیهای ثبت
  - درج جریمههای سنگین برای نقض مالکیت معنوی
  - انجام بررسی حقوقی مستقل بر اسناد مکان آشنا

گزارش تحلیل ریسک های قرارداد			
تهیه کننده گزارش	محسن اشکبوس	**تاریخ**	۱۴۰۴/۰۹/۰۸
سمت	مدیریت مستقل فناوری اطلاعات	**سامانه**	قرارداد سامانه مکانمند مدیریت یکپارچه شهرداری شهرآوا

۲. ریسک امنیت سایبری

- **شرح :** عدم وجود چارچوب امنیتی مشخص برای توسعه و انتقال داده‌ها.
- **راهکار پیشنهادی :**
  - تدوین سیاست امنیتی مصوب طرفین
  - انجام تست نفوذ دوره‌ای توسط نهاد مستقل
  - الزام به رعایت استانداردهای امنیتی ملی
  - الزام به دریافت گواهینامه افتا

توصیه‌های فوری

۱ .**تعلیق اجرای قرارداد** تا زمان :

- تکمیل فرآیند ارزش‌گذاری حرفه‌ای
- ارائه مدارک مالکیت سامانه مکان آشنا
- تدوین چارچوب امنیتی مصوب

۲ .**تشکیل تیم ممیزی فنی** مستقل برای ارزیابی :

- کیفیت کدهای موجود
- معماری سامانه پایه

گزارش تحلیل ریسک های قرارداد			
تهیه کننده گزارش	محسن اشکبوس	**تاریخ**	۱۴۰۴/۰۹/۰۸
سمت	مدیریت مستقل فناوری اطلاعات	**سامانه**	قرارداد سامانه مکانمند مدیریت یکپارچه شهرداری شهرآوا

- قابلیت‌های امنیتی

۳ .**بازنگری اساسی** در مواد مربوط به :

- کنترل فنی
- مسئولیت‌های امنیتی

این گزارش نشان می‌دهد که قرارداد فعلی از نظر فناوری اطلاعات دارای نقاط ضعف متعددی است که بدون رفع آنها، مشارکت در این پروژه برای فناوا سیستم با ریسک‌های غیرقابل قبولی همراه خواهد بود.